

CONDICIONES AL PROVEEDOR

1. DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:

La Gobernación Marítima de Caldera, solicita el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a los 230.000 kms. a vehículo fiscal L-454, marca Chevrolet modelo D-Max, placa patente PBCD-69, perteneciente a la Gobernación Marítima de Caldera.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN
01	01	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FISCAL L-454 PERTENECIENTE A LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA.

2. MONTO

- a) El monto máximo disponible es de \$316.000.- (trescientos dieciséis mil pesos), IVA incluido. Ofertas que superen este monto serán declaradas inadmisibles.
- b) Todos los gastos necesarios para lo requerido serán de cargo exclusivo del PROVEEDOR.

3. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del servicio por parte del proveedor no podrá sobrepasar 01 día hábil. Se declarará inadmisibles aquella oferta que sea mayor al plazo descrito anteriormente. Los trabajos solicitados se iniciarán 5 días posteriores a la emisión de la Orden de Compra respectiva, por lo cual el Plazo de Entrega comenzará a regir desde el día de comienzo de los trabajos.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

- a) La presentación de oferta por parte del proveedor implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en el presente anexo.
- b) Proveedor deberá incluir una cotización (formato pdf, Word o Excel) con el detalle de la totalidad del servicio solicitado antes del cierre de la presente propuesta, a través del sistema Mercado Público Compra Ágil, indicando el valor del servicio en la línea de oferta creada en el portal. Se declara inadmisibles a la oferta que no incluya dicha cotización.
- c) Servicio: El proveedor deberá ofertar por la totalidad del servicio requerido, en la línea de oferta, el no cumplimiento de lo anterior será causal suficiente de rechazo inmediato de la oferta presentada, debido a que se necesita la prestación íntegra del servicio en forma íntegra para el mantenimiento de vehículo fiscal dependiente de la Gobernación Marítima de Caldera.
- d) Todos los gastos asociados al presente proceso, serán de exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso serán asumidos o de responsabilidad por parte de la entidad solicitante.

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se seleccionará a la oferta con el menor precio y que cumpla con todos los requisitos solicitados. Tener especial consideración a indicar claramente el precio, plazo de entrega y subir cotización por el servicio requerido, ya que no cumplir con estas exigencias es causal de inadmisibilidad de la oferta. Lo anterior está específicamente señalado en los numerales “2,3 y 4”

En caso de igualdad de precio se adjudicará a la oferta que tenga el menor plazo de entrega.

6. LUGAR DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- a) La entrega del servicio de mantenimiento deberá efectuarse según especificaciones técnicas adjuntas a la cotización 3175-112-COT26 en el Portal Mercado Público. Lo anterior debe ser coordinado con el personal del Depto. Logístico de la Gobernación Marítima de Caldera.
- b) Cuando la fecha de entrega estipulada en la respectiva Orden de Compra se cumpla un día sábado, domingo o festivo, se podrá realizar al día hábil siguiente.

7. FACTURACIÓN Y PAGO

El proveedor deberá emitir factura correspondiente al servicio requerido una vez este haya sido recibido conforme por el personal del Depto. Logístico de la Gobernación Marítima de Caldera, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos:

- **Nombre** : Gobernación Marítima de Caldera
- **RUT** : 61.102.143-7
- **Giro** : Actividades de mantenimiento del Orden Público y Seguridad.
- **Dirección** : Wheelwright Nro. 441, Caldera.
- **Teléfono** : 52-2315551
- **Correo electrónico** : lsilvaa@dgtm.cl – jstuardo@dgtm.cl

Si el servicio es recibido conforme en calidad y pertinencia, se procederá al pago respectivo dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura correspondiente.

8. CLÁUSULAS ESPECIALES

- a) El proveedor al momento de aceptar la Orden de Compra, acepta también estas cláusulas.
- b) **El proveedor adjudicado, tendrá un plazo máximo para la aceptación de la Orden de Compra de 48 hrs., en caso de no haber aceptado la orden de compra, dentro del presente plazo establecido, la Gobernación Marítima de Caldera, podrá solicitar su cancelación.**
- c) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, el proveedor se verá en la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto en la presente Cláusula. No darán lugar a cobro de multa los incumplimientos que se originen por situaciones de Fuerza Mayor, previamente y así aceptadas por esta Repartición.
- d) Procederá el cobro de multa en caso que el proveedor incumpla sus obligaciones en la entrega de lo solicitado en el plazo acordado, de acuerdo a las siguientes situaciones:
 - i. Incumplimiento de plazo de entrega: Se entenderá como tal al tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha pactada para la entrega o cumplimiento de lo solicitado en la respectiva Orden de Compra (bienes o servicios) hasta la fecha efectiva de entrega o cumplimiento de estos.
 - ii. Incumplimiento de Especificaciones Técnicas: Se entenderá como tal si al momento de la entrega o cumplimiento de lo solicitado por parte del proveedor, no cumple con las especificaciones técnicas que fueron requeridas y se ofertaron por el proveedor.

En ambas situaciones se produce un atraso, procediendo el cobro de multa hasta que se ejecute la correcta entrega y/o cumplimiento, y recepción de la totalidad de lo solicitado en la orden de compra correspondiente.

8.1 Del cobro de la Multa:

- a) Por concepto de multa, se considerará un 1% por cada día corrido de incumplimiento, calculado sobre el valor total neto de la Orden de Compra, sin perjuicio de las entregas parciales que el proveedor pueda haber efectuado.
- b) El cobro de lo adeudado por concepto de multa se descontará de la factura al momento de efectuar el pago de esta. En la eventualidad de no haberse realizado dicho descuento, el pago de lo adeudado, deberá ser efectuado por el proveedor a través de vale vista, cheque, transferencia electrónica o depósito en efectivo, emitido a nombre de la Dirección de Contabilidad de la Armada, Rut: 61.966.700-K, cuenta corriente N° 23909230314 Banco Estado, en un plazo de 15 días hábiles desde recibida la notificación por carta certificada, por el valor indicado en la resolución que la impone y enviado a la dirección que se indica; Wheelwright Nro. 441, Caldera o bien, de ser procedente, con cargo a la Boleta Bancaria de Garantía otorgada a favor de la Armada por el proveedor.
- c) El cobro acumulado de multas por atrasos en la entrega no podrá exceder de un 20% del valor total Neto de la orden de compra.
- d) Una vez efectuado el pago, deberá remitir comprobante de pago a correo electrónico lsilvaa@dgtn.cl, indicando Resolución que notifica la aplicación de multa.
- e) El cobro de multas se realizará aplicando la siguiente fórmula:

Valor multa = Valor neto Orden de Compra X 0,01 X total días de atraso.

8.2 Del procedimiento para la aplicación de Multas:

- a) En caso de proceder el cobro de multa, conforme a lo dispuesto precedentemente, la Gobernación Marítima de Caldera notificará al proveedor de su incumplimiento a sus obligaciones contractuales. Esta notificación se efectuará por el medio más expedito posible.
- b) El proveedor tendrá un plazo de 05 (cinco) días corridos, siguientes a la fecha de notificación, para manifestar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, mediante carta enviada a la Gobernación Marítima de Caldera en Wheelwright Nro. 441, Caldera, o bien, mediante correo electrónico dirigido a lsilvaa@dgtn.cl, No se aceptarán descargos fuera de la forma o plazo mencionado.
- c) En los casos que el proveedor no realice sus descargos dentro del plazo y forma señalados precedentemente, se procederá a resolver con los antecedentes que exista en poder de la Repartición.
- d) Expirado el plazo antes señalado, con los descargos efectuados o sin que exista respuesta del proveedor, la Autoridad Administrativa correspondiente procederá a su análisis, formalizando la sanción a través de una Resolución Fundada, la que se pronunciará sobre los descargos efectuados, si existieren.
- e) En contra de la Resolución que aplique la multa, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

- f) En caso que el incumplimiento no haya sido correctamente justificado o el proveedor no formule descargos, se informará al proveedor del cobro de multas respectivo, elevando al portal Mercado Público la Resolución correspondiente.

8.3 De la Fuerza Mayor:

- a) No será causal de cobro de multa, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de una situación que sea posible calificar como fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil.
- b) Se entenderá como Fuerza Mayor, para los efectos del Contrato y de la Orden de Compra, a los hechos imprevisibles a los que no es posible resistir, que no dependen de la voluntad de las Partes y que impiden el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el respectivo Contrato o en la Orden de Compra. Entre otros, se considera constitutivo de Fuerza mayor a los supuestos de catástrofes naturales y actos de gobierno o de autoridad ejercidos por un funcionario público.

8.4 Del Término Anticipado:

- a) En caso que el Proveedor acumule un atraso que supere los 20 (veinte) días, la Gobernación Marítima de Caldera, quedará facultada para poner término anticipado unilateralmente al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor. La decisión de poner término anticipado al contrato será sin perjuicio del cobro de las multas acumuladas.
- b) La Gobernación Marítima de Caldera, podrá efectuar término anticipado al contrato, por reducción presupuestaria, lo anterior debido a posible Ajuste Fiscal durante el año en curso. En caso de ocurrir lo señalado anteriormente, se informará en forma oportunamente al proveedor afectado, objeto no incurra en mayores gastos y se procederá al pago total de los bienes o servicios ya entregados.
- c) La decisión de poner término por parte de la Unidad se formalizará mediante Resolución dictada por la autoridad que corresponda, la que será notificada al proveedor y elevada al portal de compras públicas.


LUÍS SILVA ANTILEO
SARGENTO 1° (AB-SEG.M.)
ENCARGADO DEPTO. ABASTECIMIENTO Y FZAS.